主題精選：土地徵收條例 📝 未讀
共收錄 8 篇文章。
1. 廢止徵收之要件
發布日期: 2026-03-24
內文
國防部因天線移植需要，於民國52年經核准徵收ABCD等四筆土地，且經證實確已依徵收計畫
建造天線塔，惟兩座天線塔分別於82年間註銷及移至其他區位，改由市府環保局使用及作公共
廁所，後經所有權人提出廢止徵收，試問有無理由？
參最高行政法院108年度判字第124號行政判決，說明如下：
• (一) 不論收回權或撤銷、廢止徵收有其各自要件按私有土地經政府機關依法徵收後，長久期
間不為使用或不依核准計畫使用，不但妨礙土地的有效利用，也損害原土地所有權人的權益，
而且失去徵收的原意。所以，土地法第219條設有在合致一定要件時，原土地所有權人可以行
使收回權的規定，89年2月2日制定的土地徵收條例，於該條例第9條也有關於原土地所有權人
行使收回權的規定，並於第61條規定，在土地徵收條例施行前公告徵收的土地，其申請收回，
仍依施行前的規定辦理。又土地法並沒有關於撤銷徵收或廢止徵收的規定，對此土地徵收條例
則設有專章規範，針對違法或不當的徵收處分，或徵收處分因情事變更無繼續存在必要時，加
以撤銷或廢止，使其溯及或向將來失效，來保障被徵收人的權益。惟不論是徵收土地的收回權
行使，或者是徵收處分的撤銷或廢止，都各有其不同的要件。
• (二) 關於徵收處分的廢止，土地徵收條例第49條第2項第2、3款、第4項規定：「已公告徵收之
土地，有下列情形之一者，應廢止徵收：......二依徵收計畫開始使用前，興辦之事業改變、興
辦事業計畫經註銷、開發方式改變或取得方式改變。三已依徵收計畫開始使用，尚未依徵收計
畫完成使用之土地，因情事變更，致原徵收土地之全部或一部已無徵收之必要。」、「前3項規
定，於本條例施行前公告徵收之土地，適用之。」依此規定之徵收廢止，應依條文規範之要件
逐一檢視是否合致，缺一不可，如需用土地人已依徵收計畫為被徵收土地之完成使用，即無得
依前揭規定請求廢止徵收之可言。至於已依徵收計畫完成使用以後，徵收土地用途之變更，乃
所有權之一般行使，與因情事變更致無徵收必要之情節無涉，此時，對於土地徵收條例施行後
公告徵收之土地，縱或有同條例第9條第1項第3款「依原徵收計畫開始使用後未滿5年，不繼續
依原徵收計畫使用」收回權行使之可能，因本件系爭土地之徵收，時間在土地徵收條例89年2
月2日施行前之52年間，乃無此規定適用之餘地。

結論：系爭被徵收土地已依徵收計畫開始並完成使用，與土地徵收條例第49條第2項第2、3款
廢止徵收之要件不符，故不適用廢止徵收。本件於徵收完成後，確依照徵收計畫建造天線鐵
塔，實際進行使用徵收土地達近25年之久，即便事後用地機關就系爭土地放棄原核定之用途另
行規劃新的用途，仍屬徵收完畢並已按徵收計畫完成徵收標的物的開發建設，於實際開始使用
以後，用地機關才變更其用途者，即屬所有權之一般行使，不涉及「情事變更，致原徵收土地
已無使用之必要」。
參考資料：最高行政法院108年度判字第124號行政判決、臺北高等行政法院 106年度訴字第
184號行政判決
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 增訂土地法219條之1之目的
發布日期: 2021-12-09
內文
• (一) 土地法第219條第1項規定：私有土地經徵收後，有下列情形之一者，原土地所有權人得
於徵收補償發給完竣屆滿一年之次日起五年內，向該管直轄市或縣（市）地政機關聲請照徵收
價額收回其土地︰
1. 徵收補償發給完竣屆滿一年，未依徵收計畫開始使用者。
2. 未依核准徵收原定興辦事業使用者。
• (二) 司法院釋字第763號解釋（民國 107 年 5 月 4 日公布）：土地法第219條第1項規定逕以「徵
收補償發給完竣屆滿1年之次日」為收回權之時效起算點，並未規定該管直轄市或縣（市）主
管機關就被徵收土地之後續使用情形，應定期通知原土地所有權人或依法公告，致其無從及時
獲知充分資訊，俾判斷是否行使收回權，不符憲法要求之正當行政程序，於此範圍內，有違憲
法第15條保障人民財產權之意旨，應自本解釋公布之日起2年內檢討修正。於本解釋公布之
日，原土地所有權人之收回權時效尚未完成者，時效停止進行；於該管直轄市或縣（市）主管
機關主動依本解釋意旨通知或公告後，未完成之時效繼續進行；修法完成公布後，依新法規
定。
• (三) 土地法第219條之1規定：私有土地經徵收並於補償費發給完竣之次日起，直轄市或縣
（市）地政機關應每年通知及公告原土地所有權人或其繼承人土地使用情形，至其申請收回土
地之請求權時效完成或依徵收計畫完成使用止。未依前項規定通知及公告而有前條第一項各款
情形之一者，原土地所有權人或其繼承人得於徵收計畫使用期限屆滿之次日起十年內，申請照
原徵收價額收回土地。本法中華民國110年11月23日修正之條文施行時，原土地所有權人或其
繼承人申請收回土地之請求權時效尚未完成者，適用前二項規定。
• (四) 結論：
1. 因應司法院釋字第763號解釋，土地法增訂第219條之1。
2. 土地徵收條例第61條規定：「本條例施行前公告徵收之土地，其申請收回，仍依施行前之
規定辦理。」準此，土地徵收條例施行（民國89年2月4日施行）前，公告徵收之案件，其
申請收回，依據土地法第219條規定辦理；土地徵收條例施行（民國89年2月4日施行）
後，公告徵收之案件，其申請收回，依據土地徵收條例第9條規定辦理。
3. 土地徵收條例第9條收回權規定，仍有土地法第219條之1規定之適用。亦即，政府依土地
徵收條例第9條規定辦理收回土地，仍須比照土地法第219條之1規定程序辦理。

4. 請求權時效分為短期時效與長期時效：(1)短期時
效：直轄市或縣（市）地政機關主動辦理定期通知
及公告義務後，其請求權時效為「徵收補償發給完
竣屆滿一年之次日起五年內」（即土地法第219條第1
項規定）。(2)長期時效：直轄市或縣（市）地政機
關未依規定每年辦理土地使用情形通知及公告者，
其請求權時效為「徵收計畫使用期限屆滿之次日起
十年內」（即土地法第219條之1第2項規定）。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 釋字765
發布日期: 2018-12-20
內文
各位同學好
這次地特四等考釋字765，此釋字實際較偏向行政法原則即法律保留原則，在我們土法第一堂
課就會介紹這樣的概念。本期專欄再為同學們整理一下釋字765之重點如下：
相關解釋文及理由書省略，請同學自行查閱，以下是就各大法官之意見書整理相關重點，以供
各位同學更容易瞭解：
☆違憲規定：
土地徵收條例施行細則第第52條第1項第5款規定
91年：「區段徵收範圍內必要之管線工程所需工程費用……，由需用土地人與管線事業機關
（構）依下列分擔原則辦理：……八、新設自來水管線之工程費用，由需用土地人與管線事業
機關（構）各負擔二分之一。」
95年修法：「五、新設自來水管線之工程費用，由需用土地人全數負擔。」
☆違憲理由：
因區段徵收之需用土地人常為地方自治團體（本案係台中市），自來水管線事業機構可能為具
私法人地位之公營事業（本案係經濟部所屬國營事業台灣自來水股份有限公司），而上開規定
無法律明確授權，卻逕就新設自來水管線之工程費用明定分擔原則，事涉需用土地人之財政自
主權及自來水管線事業機構之憲法財產權限制，本號解釋認與法律保留原則有違。
☆重點釐清：
1. 僅適用地方自治團體：本號解釋僅處理需用土地人為地方自治團體之情形，而不包括需用
土地人為中央之情形，由於系爭規定及現行規定為中央（內政部）所制定，故中央以該等
規定要求自己負擔此種費用，應無違反法律保留原則之疑義。
2. 私法人同私人受憲法保障：只要具備私法人地位，公營事業縱係百分之百由公家持股，其
在之憲法上財產權保障及其聲請解釋憲法之權，原則上與一般私人並無不同。具私法人地
位之公營事業，雖受公益目的較大制約，並受國家指揮監督，然其既有獨立之私法人地
位，享有憲法財產權之保障，則國家對其財產權所為之限制，亦應由法律或法律明確授權
之命令予以規範。
3. 應符合憲法上法律保留原則，分別為以下兩者：

★公營事業受憲法基本權保障之程度及其權利之限制有無法律保留之適用？→(1)對私法人財產
權限制應符合「憲法第23條法律保留原則」：憲法第23條要求對人民權利之限制應受法律保留
原則之規範。百分之百公家持股之自來水事業既然享有憲法有關財產權之保障，則法令要求其
負擔費用，屬於對其財產權之限制，自應符合法律保留原則之意旨。不能因國營事業具公益目
的，即得未經法律授權，任意增加或減少國營事業之財務負擔。
★地方自治團體負擔費用之事項是否亦應受法律保留原則之拘束？→(2)要求地方自治團體負
擔經費亦必須符合「法治國法律保留原則」：憲法第109條規定必須由中央立法並執行或交由
地方執行之事項。要求地方自治團體負擔自來水幹管經費將影響地方自治團體之財政自主權。
1. 自來水供應涉及人民之健康權，國家有相當義務：倘依系爭規定，使需用土地人負擔二分
之一，或依現行規定，使需用土地人負擔全部之管線工程費用，則有違反健康權之疑慮。
2. 土地徵收條例施行細則不應有權利義務之實體規定：以法律授權主管機關發布命令為補充
規定時，其授權應符合具體明確之原則。若僅屬執行法律之細節性、技術性事項，始得由
主管機關發布命令為必要之規範。準此，系爭規定既屬行政命令，其涉及具私法人地位之
公營自來水事業之財產權限制，非僅屬執行法律之細節性、技術性事項，自應有法律明確
授權，方符合法律保留原則之要求。
6. 未來修法方向：於作區段徵收計畫時即應將開發
效益與成本一併納入考量。開發成本包括各種管線
之成本，該成本合理分擔之規劃，除應考量各管線
事業之屬性外，尚應將區段徵收之效益考量在內，
另考量作業延宕將影響土地所有權人權益等因素，
可將這些因素綜合考量後，於土地徵收條例明定分
擔原則。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

4. 收回權在土地法與土地徵收條例之差異
發布日期: 2018-05-17
內文
各位同學好
鑑於大法官釋字763前陣子剛出來，而繼上週專欄針對該釋字進行詳細整理後，今日專欄提醒
各位同學有關收回權規定在土地法與土地徵收條例規定之差異：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

5. 政府徵收人民之土地不宜將其出售為私人所有
發布日期: 2018-03-22
內文
政府以公益之名徵收人民之土地，不宜再以促進土地資源利用或籌措建設經費為由，出售於私
人。其理由（參照司法院釋字第743號解釋理由書）如下：
• (一) 政府機關按相關法律徵收人民土地，雖因而取得土地所有權人之地位，然其與一般土地
所有權人得自由使用、收益、處分及行使其他土地權利者並不全然相同。
• (二) 政府機關為公用或公益之目的而以徵收方式剝奪人民財產權後，如續將原屬人民之財產
移轉為第三人所有，易使徵收權力濫用及使人民產生圖利特定第三人之疑慮。
倘政府機關使用多年後，如因情事變更，依當時相關法律規定，將其出售於第三人，情有可
原，另當別論。
以上論點乃司法院釋字第743號解釋之啟示。只可
惜該解釋僅規範一般徵收，而未及於區段徵收。土
地徵收條例第44條第1項第5款規定，經區段徵收之
可供建築土地得予標售。此促使區段徵收漸失公益
本質，而蒙上濃厚商業氣息；此亦誘使區段徵收滋
生「浮濫徵收」與「圖利私人」之弊端。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

6. 撤銷徵收與廢止徵收
發布日期: 2017-07-27
內文
各位同學好
有時候同學會問到撤銷徵收與廢止徵收情形，因法條文字較難以理解，今日專欄舉幾個例子提
供理解
首先，先複習一下土地徵收條例第49條已公告徵收之土地，需用土地人應切實按核准計畫及
所定期限使用。在未依徵收計畫完成使用前，需用土地人應每年檢討其興辦事業計畫，並由其
上級事業主管機關列管。有下列情形之一者，應辦理撤銷徵收(土徵§49I)：(1)因作業錯誤，致
原徵收之土地不在工程用地範圍內。(2)公告徵收時，都市計畫已規定以聯合開發、市地重劃
或其他方式開發。但以聯合開發方式開發之土地，土地所有權人不願參與聯合開發者，不在此
限。
已公告徵收之土地，有下列情形之一者，應廢止徵收：(1)因工程變更設計，致原徵收之土地不
在工程用地範圍內。(2)依徵收計畫開始使用前，興辦之事業改變、興辦事業計畫經註銷、開
發方式改變或取得方式改變。(3)已依徵收計畫開始使用，尚未依徵收計畫完成使用之土地，
因情事變更，致原徵收土地之全部或一部已無徵收之必要。
◎所謂「作業錯誤」，依申請土地徵收注意事項§21，如： (一)位置勘選錯誤。 (二)地號摘錄錯
誤。 (三)地籍圖地號誤繕。 (四)地籍分割錯誤。 (五)部分徵收之土地未辦理分割，致以全筆土
地辦理徵收，分割完成後其錯誤徵收部分。 (六)都市計畫中心樁（線）偏移。
◎所謂「工程變更設計」，如：道路路線變更。
◎所謂「情事變更」，如少子化，可參考下列台中
市政府106年的一篇廢止徵收公告文：公告廢止徵
收本府(改制前為臺中縣政府)辦理都市計畫文九
(26)學校工程用地，原報准徵收梧棲區南簡段904-1
地號等18筆土地，合計面積1.749300公頃。四、廢
止徵收原因：因全市少子化趨勢，且鄰近國中、小

普通教室足敷使用，已無設校需求，致原徵收土地
之全部已無徵收之必要，依據土地徵收條例第49條
第2項第3款規定，應辦理廢止徵收。五、廢止徵收
之土地及應繳回之徵收價額：詳見廢止徵收土地
圖、廢止徵收原所有權人應繳回之徵收價額清冊，
以上圖冊分別陳列於本府地政局及梧棲區公所公開
閱覽。六、公告期間：30天（自民國106年5月16日
起至民國106年6月15日止）。七、繳回期限：自公
告日起至民國107年1月15日前。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

7. 106高普考考前必讀(一)
發布日期: 2017-06-27
內文
◎需用土地人因興辦土地徵收條例第3條規定之事業，穿越私有土地之上空或地下，致逾越所
有權人社會責任所應忍受範圍，形成個人之特別犧牲，而不依徵收規定向主管機關申請徵收地
上權者，土地所有權人得否請求需用土地人向主管機關申請徵收地上權？
【解答】
土地徵收條例第57條第1項規定，需用土地人因興辦第3條規定之事業，需穿越私有土地之上空
或地下，得就需用之空間範圍協議取得地上權，協議不成時，準用徵收規定取得地上權。但應
擇其損害最少之處所及方法為之。又，同法條第2項規定，前項土地因事業之興辦，致不能為
相當之使用時，土地所有權人得自施工之日起至完工後一年內，請求需用土地人徵收土地所有
權，需用土地人不得拒絕。
前揭土地徵收條例第57條第2項雖賦予土地所有權人請求徵收之權，然該條項係就公路等設施
穿越土地上空或地下致該土地不能為相當使用所設。倘土地僅有價值減損，但未達於不能為相
當使用之程度，則無該條項之適用。且土地所有權人依該條項規定得請求徵收者，係土地所有
權，而非地上權。故於土地遭公路等設施穿越但尚未達於不能為相當使用之程度者，其所有權
人尚無從依該條項請求徵收地上權。又該條第1項雖規定需用土地人得就需用之空間範圍，以
協議方式或準用徵收之規定取得地上權，但並未規定土地所有權人得主動請求需用土地人向主
管機關申請徵收地上權（司法院釋字第747號解釋理由書）。
爰此，司法院釋字第747號之解釋重點如下：
憲法上財產權保障之範圍，不限於人民對財產之所有權遭國家剝奪之情形。國家機關依法行使
公權力致人民之財產遭受損失（諸如所有權喪失、價值或使用效益減損等），若逾其社會責任
所應忍受之範圍，形成個人之特別犧牲者，國家應予以合理補償，方符憲法第15條規定人民財
產權應予保障之意旨（司法院釋字第440號解釋參照）。國家如徵收土地所有權，人民自得請
求合理補償因喪失所有權所遭受之損失；如徵收地上權，人民亦得請求合理補償所減損之經濟
利益。
按徵收原則上固由需用土地人向主管機關申請，然國家因公益必要所興辦事業之設施如已實際
穿越私人土地之上空或地下，致逾越所有權人社會責任所應忍受範圍，形成個人之特別犧牲，
卻未予補償，屬對人民財產權之既成侵害，自應賦予人民主動請求徵收以獲補償之權利，以實
現憲法第15條保障人民財產權之意旨。

需用土地人因興辦土地徵收條例第3條規定之事業，穿越私有土地之上空或地下，致逾越所有
權人社會責任所應忍受範圍，形成個人之特別犧牲，而不依徵收規定向主管機關申請徵收地上
權者，土地所有權人得請求需用土地人向主管機關申請徵收地上權。
土地徵收條例第11條及第57條第1項，未就土地所有權人得請求需用土地人向主管機關申請徵
收地上權有所規定，與上開意旨不符。有關機關應自本解釋公布之日起一年內，基於本解釋意
旨，修正土地徵收條例妥為規定。逾期未完成修法，土地所有權人得依本解釋意旨，請求需用
土地人向主管機關申請徵收地上權。
註：為因應公務人員高普考試，下週之專文【考前
必讀(二)】提前至7月5日刊登。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

8. 區段徵收抵價地補償之問題
發布日期: 2017-01-05
內文
區段徵收之補償方式有兩種，其一為現金補償，另一為抵價地補償。抵價地補償為現金補償之
替代物。準此，抵價地價值應與現金補償相當，始符合土地徵收補償之原理。換言之，若抵價
地價值高於或低於現金補償，均違反土地徵收條例第30條之市價補償精神。
依土地徵收條例第44條第1項第1款規定，土地所有權人應領回抵價地之面積，由該管直轄市或
縣（市）主管機關按其應領地價補償費與區段徵收補償地價總額之比率計算其應領之權利價
值，並以實際領回抵價地之單位地價折算之。準此，其計算方法如下：
1. 先決定抵價地總面積。即：徵收土地總面積×抵價地比例（抵價地比例為40%～50%）
2. 嗣決定抵價地總地價。即：抵價地分配之各街廓面積×各該分配街廓評定之單位地價
3. 再決定各原土地所有權人應領回抵價地之權利價值。即：抵價地總地價×[圖片1]
4. 最後決定各原土地所有權人領回抵價地之面積。即：各原土地所有權人應領回抵價地之權
利價值÷領回土地之評定單位地價
由上述分析可知，原土地所有權人領回抵價地之價值受領回抵價地面積大小及抵價地單價高低
之影響。又，原土地所有權人領回抵價地之面積大小又受徵收土地總面積、抵價地比例、該土
地所有權人應領地價補償費占區段徵收補償地價總額之比例、抵價地之評定單位地價等因素之
影響。
總之，原土地所有權人領回抵價地之價值與市價現金補償脫節。倘領回抵價地之價值大於市價
現金補償，則原土地所有權人選擇領回抵價地；倘領回抵價地之價值小於市價現金補償，則原
土地所有權人選擇領取現金。如此，原土地所有權人領回抵價地有暴利現象，造成官商勾結。
地方政府以推動土地開發建設為名，行炒作投機之實，以充實地方財政收入。
文章圖片